关于右江区汪甸瑶族乡“12•19”广告牌安装高处坠落死亡事故的调查报告

2021-05-14 10:10　来源：右江区应急管理局

关于右江区汪甸瑶族乡“12·19”广告牌安装高处坠落死亡事故的调查报告

2020年12月19日10点00分，百色八桂种苗公司委托南宁元智公司在百色市右江区汪甸瑶族乡一苗圃制做广告牌，施工中一名工人从高处坠落，经后死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的相关规定，按照百色市右江区人民政府《关于生产安全事故调查相关工作的通知发〔2019〕3号）精神，由右江区应急管理局牵头，市公安局右江分局、区人社局、区总工会和汪甸瑶族乡人民政府等部门组成汪甸瑶族乡“12·牌安装高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请右江区监察委派员参加，全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问笔录、调查取证等综合分析，查发生经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出事故处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有告如下：

一、事故发生单位、人员及事故相关概况

（一）事故发生单位概况

百色市右江区艺佳新广告制作服务部（以下简称艺佳新广告部），类型：个体工商户；经营者：王月戏；经营范围：广告设计制作；条幅喷绘、册、名片制作；扫描、照相、文本修订。经营场所：百色市右江区东合一路东旦富力楼9幢116号商铺。统一社会信用代码：92451002MA5MR97

（二）事故相关单位概况

1、广西南宁市元智企业管理有限公司（以下简称南宁元智公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：南宁市兴宁区长岗路33号314号房；法定代表人：罗明；经营范围：企业营销策划、企业咨询管理、企业品牌推广、教育信息咨询、会务服务，会展服务，礼仪庆典服务计、制作，设计、制作、代理、发布国内各类广告。统一社会信用代码：914501025718468 43C。

2、广西百色市八桂种苗有限责任公司（以下简称八桂种苗公司），类型：其他有限责任公司；法定代表人：沈云 ；住所：百色市右江区汪甸瑶族地块；经营范围：许可项目：林木种子生产经营；一般项目：树木种植经营、园林绿化工程施工、城市绿化管理；花卉种植销售；技术服务、技术术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。统一社会信用代码：91451000MA5Q1URA0J。

（三）事故死者情况

吕泽耀，男，身份证号码：452626XXXXXXXXXX，身份证地址：靖西市南坡乡达腊村弄栋屯。

（四）事故工程概况

八桂种苗公司为做好在汪甸乡易地扶贫安置点附近的八桂苗圃基地宣传推广，需制作相关广告宣传，含办公室门牌、路边标示牌和公司宣传等广程，该广告项目工程由南宁元智公司承接，双方于2020年12月14日签订合同，工程施工地点位于百色市右江区汪甸瑶族乡幸福田园（汪甸乡易地点附近）的八桂种苗基地。正式开工时间：2020年12月14日，计划竣工时间：2021年1月5日。合同约定：在广告设计、现场安装过程中，乙方（公司）工作人员必须具备相应作业资质(包含但不限于高空作业等) 持有相关证件、经过专业培训，严格按照国家行业标准、安全施工标准进行作业行对安装人员提供安全保障设备、措施，并派专人负责对安装人员进行必要的安保。如在安装过程中出现意外事故的，由乙方承担一切责任。

因为南宁元智公司在南宁市办公，距离八桂种苗基地较远，为方便施工，遂将八桂种苗基地的广告项目工程转包给艺佳新广告部，双方于2020年1签订《广告制作合同》。

艺佳新广告部承接了八桂种苗基地的广告项目工程后，由刘赞标负责该工程广告牌的制作安装等，含购买材料、人工雇佣和施工所需设备提供等。12月14日下午至16日，刘赞标找人在百色购买材料并进行焊接等加工，17日开始到八桂种苗基地施工。

二、事故经过、救援情况及善后处理

（一）事故经过

2020年12月19日，刘赞标组织包括死者吕泽耀在内的5人施工队在八桂种苗基地的河堤处制作安装广告牌（规格：12m×6m），工作内容为焊接牌支撑柱。当日上午10点左右，施工人员吕泽耀在施工过程中从高度为4.1米的广告牌支撑柱坠落至地面，失去意识。

（二）救援情况

事故发生后，在场施工人员立即拨打120,汪甸乡卫生院医护人员很快赶到现场后马上对吕泽耀进行施救。因伤者伤势严重，随后，八桂种苗公司又立即将伤者送到百色市人民医院进行抢救，并通知伤者家属第一时间赶到医院。经过全力抢救，14点20分，百色市人民医院医生宣布吕泽耀抢亡。

（三）善后处理

事故发生后，南宁元智公司和艺佳新广告部与死者家属沟通协商，2021年4月1日，双方达成死亡赔偿协议，事故得到妥善解决。

三、事故调查情况

经过现场勘查，收集物证和资料，询问相关人员，查实：

1.事发时，吕泽耀站在4.1米高[《高处作业分级》（GB/T 3608—2008）：“3.1 高处作业　在距离高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处业。”]的广告牌支撑柱，自身只佩戴电动车安全帽、未系挂安全带，违章进行焊接作业[《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具”]。

2.施工作业前，艺佳新广告部未对作业工人进行安全技术交底及安全教育和培训，未给工人配发安全带等劳动防护用品。

3.南宁元智公司未安排人员到施工现场管理协调安装工作。

四、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失55万元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

吕泽耀安全意识淡薄，在未做好安全防护措施情况下在高处进行作业，且未佩戴符合要求的安全帽、未系挂安全带，不慎从广告牌支柱架高处坠落故发生。

（二）间接原因

1.艺佳新广告部开展高空作业前未对作业工人进行安全技术交底及安全教育和培训，未给工人配发安全带等劳动防护用品。没有认真履行安全生责，安全责任不落实，没有能及时发现和消除施工现场的安全隐患，现场安全管理不到位。

2.元智公司没有认真检查工程承包方（艺佳新广告部）施工人员的安全教育培训情况，没有指派人员到现场对安全生产工作统一协调、管理。

五、事故性质

通过调查综合分析，调查组认为右江区汪甸瑶族乡“12·19”广告牌安装高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位

广西南宁市元智企业管理有限公司未对工程承包方的安全生产工作统一协调、管理，未进行安全检查，没有发现安全问题并及时督促整改，其行《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定，对本次事故发生负有管理责任，建议由百色市右江区应急管理局依照相关法律法规规定予以行i

（二）事故责任人员

1、吕泽耀安全意识淡薄，违章冒险作业，在进行高处作业时未佩戴符合要求的安全帽、未系挂安全带，对本起事故负有直接责任，鉴于其已议免予追究其责任。

2、百色市右江区艺佳新广告制作部负责人王月戏，未认真履行安全管理职责,未保证本单位安全生产投入的有效实施，未认真督促、检查本单位的工作，未及时消除施工现场存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（四）项、第(五)项的规定,应对本管理责任，建议由百色市右江区应急管理局依照相关法律法规规定予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）百色市右江区艺佳新广告制作部和广西南宁市元智企业管理有限公司应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实安全生产主体责任，防止再次发生，做到如下要求：

1. 加强本单位的安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，完善安全生产条件；

2. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，上岗前做好技术交流，保障安全措施

3. 对于高风险的危险区域作业应安排专门监管的人员，切实做好全程旁站监督，指导并督促工人按照安全操作规程、正确佩戴和使用劳动保护行操作作业；

（二）各乡镇（街道）和行业监管部门应以此为戒，进一步加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，强化日常安全巡查，督促业主和切实落实安全生产主体责任，提高安全意识，及时发现并消除施工场所的作业安全事故隐患，及时制止违章冒险作业，防范此类事故再次发生。

右江区汪甸瑶族乡“12·19”广告牌安装高处坠落死亡事故查组

2021年4月18日

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号